رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٥٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١١١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٢٩هـ

المَوضُوعَاتُ

تعليم - معلم - قرارات وظيفية - تكليف - مشرف تربوي - إنهاء التكليف - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - اعتبار مصلحة العمل - تعريف التكليف.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إنهاء تكليفه من العمل الإشرافي - التكليف أمر عارض يقدّر بقدره ولمدة مؤقتة - تضمن النظام جواز إنهاء تكليف الموظف قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل - الثابت صدور القرار محل الدعوى وفق ما تقتضيه مصلحة العمل - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.
- المادة (٢٣) من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة في عام ١٤٤٢هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بدعوى قيدت في ١٤٤٢/٨/٢٣هـ، أورد في صحيفتها بأنه يعمل

لدى المدعى عليها، وقد تم تكليفه بالخطاب رقم (٢٣٨١) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨هـ مشرفاً للتعليم المستمر بالإدارة، فأصدرت المدعى عليها قراراً بإنهاء تكليفه من عمله برقم (١٠٩٠٨) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧هـ بالمخالفة لتعميم نائب الوزير رقم (١٠٠/٢١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨هـ، وختم صحيفة دعواه بطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إنهاء تكليفه بالإشراف التربوي. وبإحالة الدعوى للدائرة، نظرتها على النحو المبين في ضبط الجلسات، وفيها سألت المدعي عن إيضاح دعواه؟ فأحال على ما جاء في صحيفتها. وسألته عن تاريخ تظلمه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟ فأجاب بأنه تظلم في تاريخ ١٤٤٢/٦/١٨هـ. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم عدداً من المذكرات مضمونها: أن الإعفاء كان بناءً على الخطاب رقم (٩١١) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٢هـ، كما كلف المدعي بالعمل بقسم التعليم المستمر بالإدارة المرتبطة هيكلياً بالمساعد للشؤون التعليمية بناءً على قرار لجنة التشكيلات الإشرافية رقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٧هـ، وينتهي تكليفه بتاريخ ٢٠٢١/١/١م وبذلك ينتهي تكليفه بالعمل بقسم التعليم المستمر وذلك بناءً على الفقرة الثانية من حالات إنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للمكلفين بالعمل الإشرافي والتي تنص على مايلي: "ينهى التكليف إذا انتهت مدته المحدودة نظاماً"، كما أن الوظيفة الأساسية للمدعي هي التعليم، كما أن المدعي أُنهي تكليفه مع ثلاثين مشرفاً وليس بمفرده. وباطلاع المدعي على مذكرة ممثل المدعى عليها، قدم عدداً من المذكرات مضمونها: أن تظلمه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كان في ١٤٤٢/٦/١٨هـ، مرفقاً

نسخةً من إيصال بريد موجه للوزارة. وأضاف أن المدة بين تكليفه وإنهائه لا تتجاوز أربعة أشهر، علماً أن جميع قرارات تكليف المشرفين لا تقل عن عام كامل، وأن إنهاء التكليف مخالفة صريحة للنظام، وتسبب ذلك في حرمانه من البدل الإشرافي، وأرفق عدداً من المستندات تضمنت محضر اجتماع لجنة التشكيلات الإشرافية لدى المدعى عليها، ونسخةً من ضوابط المفاضلة في تكليف شاغلي الوظائف التعليمية، وقرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إنهاء تكليفه من العمل الإشرافي برقم (١٠٩٠٨) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧هـ؛ فإن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة، فقرة (ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ كونها من قبيل الطعن في القرارات الإدارية، كما تدخل في اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى، فبما

أن المدعي رفع دعواه أمام هذه المحكمة في ١٤٤٢/٨/٢٣هـ، مطالباً إلزام المدعى عليها بإلغاء قرار إنهاء تكليفه من العمل الإشرافي الصادر برقم (١٠٩٠٨) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧هـ، وسبق رفع دعواه إلى المحكمة تظلمه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ١٤٤٢/٦/١٨هـ؛ فإن دعواه تكون مقبولةً وفقاً للمادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على ما يلي: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه". وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن التكليف في الأعمال الإشرافية سلطة تقديرية للجهة الإدارية تمنحها التنظيم الداخلي لمرافقها، ومن ذلك إصدار ما تراه محققاً للمصالح العامة والذي يعود نفعه للوطن والمواطن والعاملين بها أو منع ما تراه مضراً بالمصالح العامة، فمدار تصرفاتها منوط بالمصلحة، لكن يجب عليها أن تراعي عدم مخالفة ما تصدره من قرارات أو تعاميم لقاعدة شرعية أو نظامية أعلى منها، وألا تكون مجانبة لمبدأ المشروعية، وأن يكون

ما تصدره في حدود اختصاصها محققة الأهداف العامة المناطة بها غير متجاوزة ولا مفرطة. وبما أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ نصت في المادة (٦٧) على ما يلي: "التكليف هو إسناد العمل بصفة مؤقتة إلى الموظف داخل الجهة الحكومية للقيام بأعمال وظيفة أخرى أو بمهمة رسمية بجانب وظيفته أو بدونها"، وبناءً عليه كُلّف المدعي بالعمل مؤقتاً بالإشراف التربوي، فصدر بحقه القرار محل الطعن بإنهاء التكليف، وقد نصت المادة (٢٣) من لائحة الوظائف التعليمية على مايلي: "يجوز إنهاء التكليف قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك"، والثابت من الدعوى الماثلة صدور القرار وفق السلطة التقديرية للمدعى عليها، وأن وظيفة المدعي الأصلية (معلم) وإرجاعه للعمل بمسماه رجوع للأصل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة التي تقدرها الجهة الإدارية، والتكليف أمر عارض يقدّر بقدره ولمدة مؤقتة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم وجود ما يستوجب إلغاء القرار محل الطعن.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٤٥٢) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد إدارة التعليم بمحافظة صبيا.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.